



ACORDO COMERCIAL 2013/2014

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Comprador **JOÃO BATISTA FIGUEIREDO**

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor : Diwibom Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda

CNPJ : 87.831.020/0001-92

INSC : 029/0042828

Endereço : Rua Governador Roberto Silveira, 831

Cidade : Caxias do Sul

UF : RS

CEP : 95032-710

DDD/Fone : 54-3218 3300

Fax : 54-32183318 E-mail : diwibom@diwibom.com.br

Telefone (Escritório) : 54-32183300
3569

Telefone (Gerente) : 54-91185515 Telefone (Vendedor) : 54 9114

2. Linha (s) Inclusa (s)

Cód. Descrição : Take Home e Impulso

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deverá ser realizado um acordo para cada linha.

3. Condições de Pagamento

Prazo de Pagamento: 28_Dias.

Forma de Pagamento : BOLETO BANCÁRIO

Frete : CIF (X)

Incidência : TOTAL DA NOTA FISCAL

4. Acordos Comerciais

Bônus referente as compras: Até (4)% Percentual

1% - Adição linha impulso nas principais lojas

1% - Manutenção equipamentos ligados durante todo o ano

1% - Facing mínimo de 40%

1% - Bonus atrelado a crescimento de no mínimo 15% sobre o ano móvel anterior.

Cobrança : Semestral

Forma de Pagamento :

() Desconto Boleto Bancário. () Depósito Conta Corrente. (x) Bonificação em produtos

Atualização da Tabela de Preços pré aviso __180__ dia (s).

Observações :

1. Pagamentos em produto, deverá ser com Nota fiscal específica de bonificação, relatando a que se refere este pagamento.
2. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.

5. Política de Devolução e Troca de Mercadorias

Opção 1 : (x) DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL

Opção 2 : () TROCA FÍSICA DE PRODUTO

Observação :

Quando a reposição for através de Nota Fiscal de devolução de produto, o fornecedor automaticamente autoriza o desconto em duplicatas a pagar. (Valores até R\$ 50,00)

6. Contratação de Promotores

Numero de promotores : 01 – promotor Corporativo Unilever

7. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

8. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que devera providenciar a autorização junto a rede bancaria, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 – centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada COMPRADORA e, Diwibom Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 87.831.020/0001-92, com sede na cidade de Caxias do Sul, UF: RS, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO:

1.1 – A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições alinhadas no ANEXO 1.

2. DO PRAZO:

2.1 – Ao término da vigência do presente ACORDO COMERCIAL será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 – As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 – É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 – Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a COMPRADORA para rua General Canabarro nº 2903 em Uruguiana – RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

4. CLAUSULAS GERAIS:

4.1 – A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 – O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1 bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a COMPRADORA rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 – Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido.

4.3 – Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o FORNECEDOR.

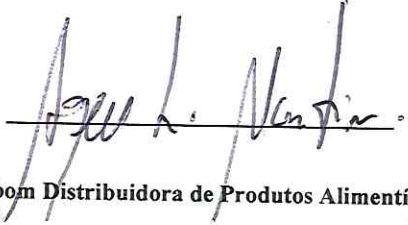
4.4 – O FORNECEDOR se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

4.5 – Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR a COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 – O FORNECEDOR concorda em resguardar a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a quaisquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 – É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias a COMPRADORA no seu local de destino.

Uruguiana, 13 de NOVEMBRO de 2013


Diwibom Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda

Cargo: Gerente de Vendas
CPF: 792635509 72


Supermercado Baklizi Ltda.
CNPJ: 00.610.350/0003-31

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Ismael Ali Muhd Baklizi